En Clair — Modèle juridique

Décision unilatérale de l'employeur — Complémentaire santé obligatoire

Articles L.911-1 et L.911-7 du Code de la sécurité sociale

[NOM DE LA SOCIÉTÉ] [FORME JURIDIQUE] — Siège : [ADRESSE]

Préambule

Conformément à l'article L.911-7 du Code de la sécurité sociale, tout employeur du secteur privé doit faire bénéficier ses salariés d'une couverture complémentaire santé collective. La présente décision unilatérale met en place ce régime au sein de **[NOM DE LA SOCIÉTÉ]**.

Le CSE a été consulté le **[DATE]**.

Article 1 — Objet

La présente DUE a pour objet d'instaurer un régime complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé au profit de l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Article 2 — Bénéficiaires

Le régime bénéficie à l'ensemble des salariés de l'entreprise, sans condition d'ancienneté.

Extension aux ayants droit : [CHOISIR]

- □ Le régime couvre uniquement le salarié (« isolé »)
- □ Le régime couvre le salarié et ses ayants droit (conjoint, enfants)

Article 3 — Caractère obligatoire de l'adhésion

L'adhésion des salariés au régime est **obligatoire**. Tout salarié est tenu d'adhérer au contrat collectif souscrit par l'entreprise auprès de **[NOM DE L'ORGANISME ASSUREUR]**.

Article 4 — Dispenses d'affiliation

Conformément aux articles L.911-7 III et D.911-2 du Code de la sécurité sociale, peuvent être dispensés d'adhésion, à leur demande écrite et sur justificatif :

1. Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS) ;
2. Les salariés couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place du régime (dispense valable jusqu'à l'échéance du contrat individuel) ;
3. Les salariés bénéficiant, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective obligatoire :
   - du conjoint salarié dans une autre entreprise ;
   - d'un autre employeur (multi-employeurs) ;
   - du régime local d'Alsace-Moselle ;
   - du régime des industries électriques et gazières ;
   - de la fonction publique (État, territoriale, hospitalière) ;
4. Les salariés en CDD de moins de **[12 MOIS]** ;
5. Les salariés en CDD de 12 mois et plus, s'ils justifient d'une couverture individuelle ;

6. Les salariés à temps partiel dont la cotisation représenterait au moins 10 % de la rémunération brute.

La demande de dispense doit être formulée par écrit lors de l'embauche ou de la mise en place du régime, accompagnée des justificatifs. Elle est renouvelable annuellement.

Article 5 — Garanties

Le contrat souscrit auprès de **[NOM DE L'ORGANISME]** est un contrat « responsable » au sens des articles L.871-1 et R.871-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Les garanties minimales couvrent le « panier de soins ANI » :

Poste	Garantie minimale
Ticket modérateur	100 % sur les consultations, actes et prestations remboursés
Forfait journalier hospitalier	Intégralité, sans limitation de durée
Frais dentaires (prothèses et orthodontie)	125 % de la base de remboursement
Frais optiques (forfait par période de 2 ans)	100 € verres simples / 150 € verres complexes (minimum)

[LE CAS ÉCHÉANT — Garanties supérieures :] [DÉTAILLER LES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES]

Article 6 — Financement

La cotisation mensuelle est répartie comme suit :

	Salarié	Employeur
Part salariale	**[POURCENTAGE — min. 50 %]** % = **[MONTANT]** €	
Part patronale		**[POURCENTAGE]** % = **[MONTANT]** €
Total		**[MONTANT TOTAL]** €

L'employeur prend en charge au minimum **50 %** de la cotisation, conformément à l'article L.911-7 du Code de la sécurité sociale.

Article 7 — Portabilité

En cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties à titre gratuit, dans la limite de la durée du dernier contrat et dans la limite de **12 mois** (article L.911-8 CSS).

Article 8 — Information des salariés

La présente décision est remise individuellement à chaque salarié, avec la notice d'information de l'organisme assureur. Un exemplaire est affiché dans les locaux.

Article 9 — Révision et dénonciation

La présente DUE peut être modifiée ou dénoncée à tout moment par l'employeur, sous réserve du respect d'un préavis de **[3 MOIS]** et de l'information préalable du CSE et des salariés.

Article 10 — Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le **[DATE]**.

Fait à [LIEU], le [DATE]

[NOM] — **[QUALITÉ]**

Signature

Ce modèle est fourni à titre informatif. Consultez un avocat pour l'adapter à votre situation. © En Clair — enclair.media